

Nr. 137 Vorbereitung eines Gnadenerlasses für die Zivilbevölkerung. 27./29. August / 6. September 1939

R 43 II/645, Bl. 98–99, 102–103

Beginn:

Beginn:

a.: Vermerk des Ministerialdirektors Kritzinger. 27. August 1939

Geheime Reichssache!

1. Vermerk:

Der Reichsminister der Justiz übersendet im Einvernehmen mit dem Chef des Oberkommandos der Wehrmacht zur Vollziehung durch den Führer die Ausfertigung eines Gnadenerlasses für die Zivilbevölkerung¹. Die Verkündung des Erlasses soll zusammen mit einem bereits am 17. August 1938 vom Führer vollzogenen Gnadenerlaß für die Wehrmacht erfolgen, dessen Verkündung anzuordnen der Führer sich Vorbehalten hat².

Der Erlaß sieht Straffreiheit bzw. Niederschlagung für Übertretungen und kleinere Vergehen vor:

– a)

Geldstrafe, bei der die Ersatzfreiheitsstrafe 3 Monate nicht übersteigt, oder Ordnungsstrafe von nicht mehr als 1000 RM ,

– b)

Haft oder Festungshaft,

– c)

Gefängnis von nicht mehr als 3 Monaten.

2. Herrn Reichsminister gehorsamst vorgelegt.

Die Fassung des § 1³ sollte man m. E. dadurch ergänzen, daß hinter „Wehrmacht[s]angehörige“ eingefügt wird: „für die ein besonderer Erlaß ergeht“. Außerdem wäre m. E. zu erwägen, ob der Gnadenerlaß *nicht auf deutsche Staatsangehörige zu beschränken ist*. Ich habe darüber mit Ministerialdirektor Schäfer vom Reichsjustizministerium gesprochen, der der Auffassung war, daß der Erlaß unbedenklich auch für Ausländer (Polen usw.) gelten könnte, weil sich wohl nur wenige Angehörige feindlich eingestellter Staaten hier aufhalten, aber auch gegen die Beschränkung auf deutsche Staatsangehörige keine grundsätzlichen Bedenken äußerte. Er machte lediglich darauf aufmerksam, daß dann auch Italiener nicht unter den Erlaß fallen würden.

¹ RJuM an RMRk, 24. 8. 1939, gRs., mit mitgez. Reinschrift eines „Gnadenerlasses des Führers und Reichskanzlers für die Zivilbevölkerung“; R 43 II/645, Bl. 95–97. Die Erstreckung der im Kriegsfall gepl. Amnestie für die aktiven Wehrmachtsangehörigen (u. Anm. 2) auch auf den zivilen Sektor erschien dem RJuM „politisch zweckmäßig und im Interesse der Freimachung von Arbeitskräften geboten“ (Begleitschreiben).

² Der *Gnadenerlaß des Führers und Reichskanzlers für die Wehrmacht* wurde am 1. 9. 1939 unter diesem Datum verkündet (RGBl. I S. 1549).

³ Erl.-Entw. § 1 lautete: „Allen Personen mit Ausnahme der aktiven Wehrmachtsangehörigen gewähre ich Straffreiheit nach folgenden Vorschriften.“

Kr[itzinger]

[...] ⁴

b.: Vermerk des Ministerialdirektors Kritzinger. 29. August 1939

Geheime Reichssache!

Betrifft: Gnadenerlaß des Führers für die Zivilbevölkerung.

1. Vermerk:

Auftragsgemäß habe ich heute den Referenten des Reichsjustizministeriums, OLGR Schäfer, davon unterrichtet, daß der Führer gegen den vom Reichsminister der Justiz vorgeschlagenen Erlaß Bedenken hat, weil er auch Unwürdigen, besonders bereits wiederholt vorbestraften Schwerverbrechern zugute kommen würde⁵. Das Reichsjustizministerium wird prüfen, wie den Bedenken des Führers Rechnung getragen werden kann, ohne daß eine allzu starke Belastung der Verwaltung entsteht, die sich bei einer Nachprüfung aller Einzelfälle ergeben würde.

Inzwischen ist mir von MinDir. Lehmann (OKW) mitgeteilt worden, daß das Oberkommando der Wehrmacht gegen die Bestimmung des § 4 (Geltung für das Protektorat) Bedenken hat⁶. Ich habe den Referenten des Reichsjustizministeriums davon verständigt und gebeten, über die Fassung des § 4 eine Einigung mit dem Oberkommando der Wehrmacht herbeizuführen.

2. Herrn *Reichsminister* gehorsamst vorgelegt⁷.

3. W[ieder]v[orlage] am 3. September 1939.

Kr[itzinger]

c.: Vermerk des Ministerialrats Ficker. 6. September 1939⁸

Geheime Reichssache!

1. Vermerk:

Der Reichsminister der Justiz übersendet zur Vollziehung durch den Führer die Ausfertigung eines Gnadenerlasses für die Zivilbevölkerung in neuer Fassung:

– a)

⁴ Folgt 3.: Entw. eines Übersendungsschreibens an den RJuM nach Vollziehung des Gnadenerlasses. – Lammers trug die Vorlage Hitler sogleich am 28. 8. vor, der sie jedoch nicht Unterzeichnete: Anhang, FV 294*. Die Gründe ergeben sich aus nachstehendem Vm. Kritzingers.

⁵ Hitler stieß sich an Bestimmungen der §§ 2 und 3, wonach auch „Reste von Gefängnis-(Arrest-)strafen bis zu einem Jahr“ zu erlassen seien und dies ebenso den „wegen mehrerer selbständiger Handlungen“ Verurteilten zugute kommen sollte. Zucht- hausstrafen erfaßte die Amnestie aber ohnehin nicht.

⁶ Erl.-Entw. § 4: „Dieser Erlaß tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft. Er gilt im Protektorat Böhmen und Mähren nur für Personen, die der deutschen Gerichtsbarkeit unterstehen.“

⁷ Lammers zeichnete den Vm. am 29. 8. ab. Der RJuM leitete der Rkei kurzfristig schon am 1.9. Neufassung des Erlasses zu, wie nachstehend referiert; R 43 II/645, Bl. 100 (nur Begleitschreiben).

⁸ Datierung hier nach der Schlußparaphe Fickers; am Kopf durch MD Kritzinger auf 7. 9. 1939 datiert und von ihm am selben Tag Lammers vorgelegt.

Den in dem Vermerk vom 29. August niedergelegten Bedenken des Führers gegen die erste Fassung der §§ 2 und 3 ist dadurch Rechnung getragen, daß eine Gefängnisstrafe nur erlassen wird, wenn der Täter bei Begehung der Tat nicht oder nur geringfügig vorbestraft war (§ 2 Ziff. 3 neuer Fassung, § 3 Ziff. 3 neuer Fassung). Bei dieser Fassung können Schwerverbrecher des Gnadenerweises nicht mehr teilhaftig werden.

– b)

Ferner ist der Erlaß von Resten von Gefängnisstrafen, die insgesamt ein Jahr erreichen konnten (bisher § 2 Abs. 2) nicht mehr vorgesehen. Die Höchststrafe, bei der die Amnestie zur Anwendung kommt, ist demnach jetzt 3 Monate, bisher 1 Jahr Gefängnis. Auch die Straftat selbst, die der Amnestie unterfällt, kann danach nur eine relativ leichte gewesen sein.

– c)

In § 1 ist auf die inzwischen ergangene Amnestie für Wehrmachtsangehörige – vom 1. September 1939 (Reichsgesetzbl. I S. 1549) – verwiesen („besondere Vorschriften gelten“). Das entspricht dem Vorschlag des Vermerks vom 27. August d. J.

– d)

In § 4 des Erlasses ist der Satz: „Er gilt im Protektorat nur für Personen, die der deutschen Gerichtsbarkeit unterstehen“ weggelassen. Das OKW und der Reichsprotektor hatten den Wunsch ausgesprochen, die Regelung für das Protektorat dem *Umfang* nach offen zu lassen. Daß der Erlaß grundsätzlich für die im Protektorat der deutschen Gerichtsbarkeit Unterworfenen gelten soll, ergibt sich nach Ansicht des Justizministeriums aus dem Sinn des Erlasses sowie aus der ausdrücklichen Erwähnung des Protektorats in den Ziffern 3 der §§ 2 und 3. Von der Entscheidung des Reichsprotektors und der Wehrmachtstellen soll es abhängen, ob in einer auf Grund des § 5⁹ erlassenen Durchführungsvorschrift die Anwendung des Erlasses auf Urteile *aller* deutschen Gerichte oder nur der Zivilgerichte im Protektorat vorgeschrieben werden soll, ferner wieweit der Erlaß auf Protektoratsangehörige Anwendung finden soll.

2. Herrn *Reichsminister* gehorsamst vorgelegt¹⁰.

Kr[itzinger]

[...] ¹¹

F[icker] 6/9

⁹ Ermächtigung des RJuM zum Erlaß von Durchführungsvorschriften.

¹⁰ Lammers nahm am 7. 9. Kenntnis und ordnete an, daß sein Adjutant Maj. Deckert die Erläufertigung zusammen mit dem bereits verkündeten Erlaß für die Wehrmacht (o. Anm. 2) mit ins FHQ nehmen solle; R 43 II/645, Bl. 101 f.

¹¹ Folgt 3.: Entw. eines Übersendungsschreibens an den RJuM. Lammers fertigte es aus, nachdem der *Gnadenerlaß des Führers und Reichskanzlers für die Zivilbevölkerung* durch Hitler am 9. 9. 1939 vollzogen war (RGBl. I S. 1753); R 43 II/645, Bl. 102v f. Am 13. 9. 1939 ergingen Ausführungsbestimmungen des RJuM (RGBl. I S. 1760), tags darauf eine Allgemeinverfügung zur Handhabung durch die Strafvollzugsbehörden; Wortlaut und Kommentare s. PFUNDTNER/NEUBERTII c 13, S. 93–106.

Durch Schreiben vom 4. 10. 1939 informierte RJuM Gürtner Lammers über ihm mitgeteilte Zweifel der Reichsfinanzverwaltung und des RFSSChDP, „ob Juden und Ausländer, vor allem Angehörige der gegen das Deutsche Reich kriegführenden Staaten, des Gnadenerlasses teilhaftig werden sollen“, wie es sein Wortlaut nahelege. Lammers ließ um konkrete Vorschläge ersuchen, was der RJuM aber scheute. Am 21. 11. suchten MDgt. L. Schäfer und MR Grau Kritzinger auf und erläuterten, die Amnestie sei im wesentlichen durchgeführt, „und zwar auch soweit es sich um Juden und feindliche Ausländer handelt“; ein erneuter, rückwirkender FÜE erscheine untunlich. Im Einvernehmen mit dem RMRK ließ der RJuM schließlich im Dez. 1939 RfM, RWiM und AA wissen, er müsse „davon absehen, den Führer nochmals mit der Angelegenheit zu befassen“; R 43 II/645, Bl. 109–117. – Zu einem analogen Gnadenerlaß für Beamte in Dienststrafsachen vgl. Dok. Nr. 153, zur Delegation des Gnadenerlasses im Krieg: Dok. Nrr. 141 und 166.

Zitierhinweis

Nr. 137 Vorbereitung eines Gnadenerlasses für die Zivilbevölkerung. 27./29. August / 6. September 1939a. Vermerk des Ministerialdirektors Kritzingen. 27. August 1939b. Vermerk des Ministerialdirektors Kritzingen. 29. August 1939c. Vermerk des Ministerialrats Ficker. 6. September 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d137>